



Nr. 151 Kabinettsitzung vom 19. Oktober 1923, 16.30 Uhr.

R 43 I/1388, Bl. 223–227

Anwesend: Stresemann, Schmidt, Sollmann, Koeth, Brauns, Radbruch, Höfle, Oeser, Fuchs; RSparKom. Saemisch; StS Kempkes, Weismann, Heinrici, von Maltzan, Schroeder, Fischer, Zweigert; General von Seeckt; MinDir. Meissner, Kalle, Weigert, Köpke, Gneist; MinR Kempner; Protokoll: MinR Kiep.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. (Außerhalb der Tagesordnung) Neupublikation von Verordnungen.
2. Heeresangelegenheit.
3. Entschließung des Reichstags wegen Einbringung von Gesetzentwürfen über Vereinfachung der Verwaltung, Sparmaßnahmen usw. [...]
4. Lage.

In Vertretung des Reichskanzlers eröffnete der *Reichsarbeitsminister* die Sitzung ¹.

1. (Außerhalb der Tagesordnung) Neupublikation von Verordnungen ².

Der *Reichsarbeitsminister* trug folgendes vor: Es seien einige Verordnungen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes, welche zusammen mit dem Ermächtigungsgesetz am 15. Oktober veröffentlicht seien, am 13. Oktober vollzogen worden ³, darunter sei außer einigen Verordnungen des Reichsarbeitsministeriums ⁴ auch die Verordnung über die Brotversorgung ⁵. Es seien nun Bedenken entstanden, ob diese Verordnungen rechtsgültig seien, und ob nicht eine erneute Publikation erwünscht sei, um die Rechtsgültigkeit außer Frage zu stellen.

Nach einer Erörterung der Frage, an welcher sich der *Reichsarbeitsminister* der *Reichsminister der Justiz* der *Reichsminister für Wiederaufbau* sowie die Staatssekretäre *Zweigert*, *Schroeder* ⁶ und *Dr. Heinrici* beteiligten, stellt der *Reichsarbeitsminister* als übereinstimmende Auffassung des Kabi-

¹ Der Terminkalender weist für 16 Uhr eine Besprechung des RK mit OB Jarres aus (BA: NL von Stockhausen 15).

² Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 144, P. 6.

³ In einer ersten Protokollfassung folgte hierauf: „darunter sei die Verordnung über die Brotversorgung irrtümlicherweise nicht, wie vorgesehen, vom Herrn Reichskanzler selber, sondern vom Staatssekretär im Reichsernährungsministerium unterzeichnet“ (R 43 I/1869, Bl. 58). Die Neufassung beruht auf dem Korrekturwunsch von StS Heinrici, den dieser am 22. 10. dem StSRkei in einem Schreiben mitteilte (R 43 I/1869, Bl. 59).

⁴ Gemeint sind die VOVO über Betriebsstillegungen und Arbeitsstreckung sowie die VO über Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge (RGL. I, S. 945 ff.).

⁵ RGL. I, S. 947 f.

⁶ Die folgenden drei Worte sind in der korrigierten Fassung eingeschoben worden.

netts fest⁷, daß, obwohl nach der Debatte anzunehmen sei, daß die Verordnungen rechtsgültig seien, der Sicherheit halber die Verordnungen erneut und zwar unter der Unterschrift des Herrn Reichskanzlers zu publizieren seien zugleich mit der Angabe, daß sie am 15. Oktober in Kraft träten. Gleichzeitig seien die alten Verordnungen aufzuheben⁸.

2. Heeresangelegenheit⁹.

General von Seeckt trug den Inhalt eines vom Reichswehrminister an den Reichskanzler gerichteten Schreibens vor, worin die Auffüllung der Munitionsbestände des Heeres bis zu den in dem Versailler Vertrag zugelassenen Mengen als für die Schlagfertigkeit des Heeres erforderlich bezeichnet wird¹⁰. General von Seeckt erläuterte im einzelnen die Munitionsversorgung des Heeres und die Rechtslage in Bezug auf die militärischen Vorschriften des Versailler Vertrages sowie auf die Kontrollkommissionen und teilte mit, daß er¹¹ für die Schlagfertigkeit der Reichswehr die Verantwortung nicht tragen könne, falls nicht die beantragte Auffüllung der Munitionsbestände (Infanteriemunition, Pulver) und Beschaffung von Ersatzteilen erfolge.

Der Reichskanzler stellte den Antrag zur Beschlußfassung und warf die Frage auf, ob nicht eine Mitteilung an die alliierten Mächte über die etwa zu beschließenden Maßnahmen gewünscht sei.

Staatssekretär von Maltzan teilte mit, daß er gegen eine solche Notifizierung keine Bedenken hege, jedoch darauf aufmerksam mache, daß sie zur Folge haben würde, die Wiederaufnahme der Kontrolltätigkeit von seiten der alliierten Mächte zu beschleunigen¹².

Der Reichskanzler stellte fest, daß gegen den Antrag sowie gegen den Vorschlag, den alliierten Mächten Mitteilung zu machen, ein Widerspruch nicht erhoben werde¹³.

⁷ Danach in der Erstfassung des Protokolls: „daß die Verordnungen unter der Unterschrift des Herrn Reichskanzlers erneut zu publizieren seien . . .“

⁸ Die beiden VOVO aus dem RArbMin. wurden am 24.10.23 im RGBl. I, S. 983 ff., die VO zur Sicherung der Brotversorgung am 2.11.23 a.a.O., S. 1039 f. veröffentlicht.

⁹ S. hierzu auch Anhang Nr. 1.

¹⁰ S. das Schreiben des RWeM an den RK, 19.9.23 (Dok. Nr. 69).

¹¹ Dahinter mit Tinte dick und fast unleserlich ausgestrichen: „insbesondere in Bezug auf eine etwaige innere Verwendung“.

¹² Bereits am 15.8.23 hatte das AA dem RMinWiederaufbau, dem RArbMin. und dem RJMin. mitgeteilt, daß nach Wiederaufnahme der interalliierten Kontrollen am 28.6.23 General Nollet bei der Botschafterkonferenz Beschwerde geführt habe, da Weisungen der IMKK nicht erfüllt worden seien. Es sei zu erwarten, daß die Botschafterkonferenz „ihren Forderungen demnächst in schärferer, wenn nicht gar ultimativer Form Ausdruck“ gebe (R 43 I/416, Bl. 256). Am 4. Oktober erhielt der dt. Geschäftsträger in Paris eine Note, in der der Deutschen Regierung der Vorwurf gemacht wurde, daß sie im Gegensatz zu Art. 206 VV keine Vorsorge getroffen habe, daß Vertreter der IMKK ohne Rücksicht auf ihre Nationalität Kontrollen durchführen könnten. Frz. und belg. Offiziere seien in ihrer Tätigkeit behindert worden im Gegensatz zu englischen, italienischen und japanischen Offizieren. Auf Grund vorheriger deutscher Schritte in London und Rom gelangte diese Note nicht zur Kenntnis der Presse (R 43 I/416, Bl. 265–267, 269). Am 5.11.23 erneuerte die Botschafterkonferenz ihre Aufforderung an die RReg. Daraufhin überreichte Geschäftsträger von Hoesch eine Note, in der unter Hinweis auf die inneren Zustände in Deutschland erklärt wurde, es sei nicht möglich, alle Verpflichtungen zu erfüllen und Zwischenfälle bei dem Auftreten der Kommissionen zu verhindern (R 43 I/416, Bl. 274–276).

¹³ Tatsächlich erging die Benachrichtigung an die IMKK erst am 19.8.24. Vortr. LegR Morath schrieb dem Vorsitzenden der IMKK General Walch: „Zu dieser Mitteilung ist es angesichts des Stadiums, in dem sich das Gesamtproblem der Militärkontrolle im Herbst 1923 befand, damals nicht gekommen; die Mitteilung hätte in jenem Stadium der Angelegenheit verstimmend wirken und der deutschen Haltung in der Frage der Militärkontrolle ein mißverständliches Gepräge geben können. Nachdem sich die Gesamtlage inzwischen geändert hat, beehre ich mich, jene seinerzeit unterbliebene Mitteilung hiermit nachzuholen. Dabei darf ich der Hoffnung Ausdruck geben, daß die Interalliierte Militärkontrollkommission und die durch sie vertretenen Alliierten Regierungen für die Zwangslage, welcher der Kabinettsbeschluß vom 19. Oktober 1923 seine Entstehung verdankt, Verständnis zeigen werden.“ Im Antwortschreiben vom 23.8.24 erklärte Walch, die Deutsche Regierung habe gegen die Vorschriften der IMKK verstoßen, und verlangte Angaben über die Munitionierung (R 43 I/689, Bl. 296 bis 302).

3. Entschließung des Reichstags wegen Einbringung von Gesetzentwürfen über Vereinfachung der Verwaltung, Sparmaßnahmen usw. [...]

4. Lage.

Der *Reichskanzler* berichtete über die innerpolitische Lage.

Was zunächst das Verhältnis zu Bayern anlange, so sei eine sehr unerfreuliche Zuspitzung der Lage dadurch eingetreten, daß die Bayerische Regierung es für richtig befunden habe, auf Grund einseitiger Mitteilungen des Generals von Lossow über einen Vermittlungsversuch, den der Reichswehrminister durch General von Kreß zur Herbeiführung des freiwilligen Rücktritts des Generals von Lossow unternommen habe, mit einem Abbruch der Beziehungen zwischen der Bayerischen Staatsregierung und dem Reichswehrminister zu drohen; gleichzeitig sei die Vermittlungsaktion des Reichswehrministers in der Presse besprochen worden¹⁴.

Der *Reichskanzler* gab eine nähere Schilderung der diesbezüglichen Vorgänge und seiner Unterhaltung mit dem Bayerischen Gesandten Herrn von Preger¹⁵ und teilte mit, daß der Herr Reichspräsident nunmehr die Kündigung des Generals von Lossow zum 31. Dezember, seine sofortige Amtsenthebung und die Betrauung des Generals von Kreß mit der Führung der 7. Division verfügt habe; gleichzeitig sei die Bayerische Regierung um Vorschlag eines Nachfolgers des Generals von Lossow gebeten worden¹⁶. Der Herr Reichspräsident habe weiterhin seiner Auffassung Ausdruck gegeben, daß es zur Klärung der Lage, insbesondere für die bayerischen Kommandostellen, zweckmäßig sein würde, an die Bayerische Staatsregierung das Ersuchen zu richten, den bayerischen Ausnahmezustand aufzuheben. Er, der Reichskanzler, habe dagegen vorgeschlagen, diesen Schritt aus politischen und taktischen Gründen noch zu vertagen.

Was die Lage in Sachsen anlange, so habe er von vertrauenswürdiger Quelle erfahren, daß von rechtsradikaler Seite eine Einwirkung auf Thüringen und Sachsen durch illegale Banden beabsichtigt sei. Aus diesem Grunde und um die Rechtssicherheit in Sachsen und Thüringen wieder herzustellen, würden Reichswehrformationen an gewissen Stellen zusammengezogen¹⁷. Hiervon sei eine Einschüchterung der aktionsbereiten radikalen Elemente und eine Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu erwarten.

Der *Reichskanzler* stellte seinen Bericht zur Diskussion und erbat die Zustimmung des Kabinetts zu den mitgeteilten Maßnahmen.

Der *Reichswehrminister* berichtete im einzelnen über den Verlauf seiner Vermittlungsaktion und verlas eine Notiz für die Presse, die er als Entgegnung auf die soeben veröffentlichte Darstellung der Bayerischen Korrespondenz Hoffmann¹⁸ herauszugeben beabsichtige¹⁹.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte seine Ansicht dahin, daß eine Klärung des Ausnahmezustandes im Interesse der bayerischen Reichsbeamten erwünscht sei²⁰.

¹⁴ S. dazu Geßlers Darstellung in: O. Geßler, Reichswehrpolitik in der Weimarer Republik, S. 266 ff.; ferner die Sitzung des bayer. Ministerrats vom 19.10.23 in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 46, 54; vgl. auch v. Pregers Bericht in der Besprechung vom 24.10.23 (Dok. Nr. 174).

¹⁵ S. Aufzeichnung Stresemanns vom 18./19.10.23, in: Vermächtnis I, S. 170 f.

¹⁶ Vgl. dazu Dok. Nr. 138.

¹⁷ Über die militär. Aktion gegenüber Sachsen hatte MinPräs. v. Knilling gegenüber StS v. Haniel am 18.10.23 geäußert, er befürchte, daß die Maßnahmen gegen Sachsen von Hof aus geleitet würden, so daß Bayern Operationsgebiet werde. Da bayer. Truppen nicht beteiligt sein würden, bestehe die Gefahr von Reibungen zwischen bayer. und nichtbayer. Einheiten. Die Ausschaltung der bayer. Truppen sei auffällig, doch wolle er sich deshalb „keine grauen Haare wachsen lassen. Denn es würden dadurch Zwischenfälle in Sachsen mit den bayerischen Truppen vermieden“. Da in Sachsen ein sozialdemokratischer Zivilkommissar ernannt worden sei, werde man die Kommunisten „sicherlich mit Glacéhandschuhen anfassen“ (StS v. Haniel an Rkei, 18.10.23; R 43 I/2264, Bl. 81). S. a. Anm. 68 zu Anhang 1. Vgl. zu den Spannungen an der bayer.-thüring. Grenze G. Witzmann, Thüringen 1918–1933, S. 98 f., 105; J. Erdmann, Coburg, Bayern und das Reich, S. 122 ff.

¹⁸ Diese Notiz als Anm. 100 bei E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, S. 234.

¹⁹ S. Ursachen und Folgen V, Dok. Nr. 1153 b.

²⁰ Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 138.

Der *Reichsverkehrsminister* stimmte den Ausführungen des Reichskanzlers zu und wies auf die besonderen Gefahren, welche eine Loslösung Bayerns vom Reich in Verbindung mit einer Inanspruchnahme der Reichsbahn von seiten Bayerns für das Verhältnis zu Frankreich im besetzten Gebiet bedingen werde, hin.

Er stimmte den beabsichtigten Maßnahmen zu, empfahl aber, daß alles geschehe, um einen offenen Konflikt zu vermeiden und gleichzeitig die öffentliche Meinung im Lande über den gesamten Sachverhalt gründlich aufzuklären.

Der *Reichswirtschaftsminister* befürwortete ebenfalls ein möglichst vorsichtiges Vorgehen, um einen offenen Bruch zu vermeiden.

Der *Reichspostminister* berichtete über die Lage auf dem Gebiet des Postwesens²¹ und empfahl im übrigen den Weg der persönlichen Verhandlung mit Bayern an Stelle des Schriftwechsels.

Der *Reichsarbeitsminister* stimmte den Ausführungen des Reichskanzlers und den getroffenen Maßnahmen zu, regte jedoch an, vor Übergabe des Schreibens an General von Lossow in welchem seine Amtsenthebung ausgesprochen werde, noch einen letzten Vermittlungsversuch zu unternehmen, hinsichtlich dessen er seine Vorschläge dem Reichskanzler persönlich mitteilen werde²².

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* wies daraufhin, daß in den nächsten Tagen eine außerordentlich schwere Belastung der innen- und außenpolitischen Lage durch die bezüglich des besetzten Gebiets zu treffenden Entscheidungen Platz greifen werde²³. Mit Rücksicht hierauf richte er die dringende Bitte an das Reichsministerium, alle Entschließungen darauf abzustellen, daß während dieser Zeit weitere innerpolitische Konflikte vermieden würden. Fühle sich die Bevölkerung des besetzten Gebiets durch die heute erforderliche Einstellung aller Hilfe von Seiten des Reichs schon an und für sich als im Stiche gelassen, so würde es auf diese Bevölkerung den unheilvollsten Eindruck wachrufen, wenn gerade in einem solchen Augenblick das übrige Reich sich in einen Bruderkampf stürze. Er stimme zwar den beabsichtigten Maßnahmen im Grundsatz zu, bitte jedoch, die politische Einwirkung derselben auf die Lage im besetzten Gebiet unbedingt im Auge zu behalten.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Ministerium den getroffenen innerpolitischen Maßnahmen zustimme, und daß im übrigen die Frage eines etwa 24stündigen Aufschubs der Überreichung des Briefes von General von Lossow eine Angelegenheit der Entschließung des Reichswehrministers sei

²⁴.

²¹ Vgl. die Weisung Generalstaatskommissars v. Kahr an den StS RMin. Abt. München vom 22.10.23, in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 58.

²² Zur Reise Brauns' nach München s. Dok. Nr. 159.

²³ S. Dok. Nr. 156.

²⁴ General Kreß von Kressenstein wurde am 20.10.23 zum vorläufigen Nachfolger v. Lossows ernannt. Vgl. auch das Schreiben Stresemanns an v. Knilling, in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 55. Zum Fortgang Dok. Nr. 154, 156 u. 157.

Zitierhinweis

Nr. 151 Kabinettsitzung vom 19. Oktober 1923, 16.30 Uhr. in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 636–640 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D151>